

1507531-70.2019.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... em sua vida. Foi preso em 2015 por roubo de caminhão na Dom Pedro, mas nesse processo foi réu confesso, tendo sido condenado a cinco anos, dos quais passou três preso em Jundiaí. Nesse processo foi condenado junto com um rapaz chamado Reginaldo. O veículo utilizado nesse roubo foi um Palio Weekend prata. Essa foi a única vez que roubou, mas depois que foi preso tomou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507531-70.2019.8.26.0625 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507531-70.2019.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2331581/2019 - 04º D.P. TAUBATE, 5305367 - 04º D.P. TAUBATE, 3167/19/516 - 04º D.P. TAUBATE, 2331581 - 01º D.P. TAUBATE, 3167/19/516 - 01º D.P. TAUBATE, 2331581 - CPJ TAUBATÉ, 3167/19/516 - CPJ TAUBATÉ, 2331581/2019 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ELIABE JOSE DOS SANTOS GIOVANELLI, qualificado nos autos às fls. 27, e JHONATA FERNANDO DE ANDRADE, qualificado nos autos às fls. 29, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, sob a acusação de que, na tarde de 22 de julho de 2019, horário indeterminado, na Rodovia SP 123 - Rural, sentido São José dos Campos -, nesta cidade e comarca, com unidade de propósitos e em concurso com terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça empregada contra Luiz Antônio Virgílio, subtraíram, para eles, o caminhão M.BENZ/L 1620, ano 2007/2008, placas GSH6957 - São José dos Campos - SP, além do aparelho de telefone celular LG J7 PRIME (avaliados respectivamente, em R\$ 101.125,00 e R\$ 700,00 - fls. 31 e 35), e da quantia de R\$350,00, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Consta na denúncia que, na data dos fatos, previamente ajustados para a conduta ilícita, os réus entraram em veículo sedan Corsa Classic (fls. 166/167), quatro portas, que foi conduzido por ELIABE, tendo JHONATA como carona. Em dado momento, os réus ligaram uma sirene (apreendida na casa dele fls. 82/84), simulando veículo policial, e deram ordem de parada à vítima que conduzia o caminhão carregado de

pedrisco para bloco.

É da exordial que, então, alegaram à vítima que seu caminhão estaria com o lacre rompido, assim, induzido a erro, pensando se tratar de fato de policiais, a vítima parou seu veículo e foi abordada por JHONATA que desceu do carro e, portando o que aparentava ser arma de fogo e mediante grave ameaça, ordenou à vítima "abaixa a cabeça, não olha pra mim e entra no carro".

Narra a inicial acusatória que, com a vítima rendida, obrigaram-na a entrar no banco traseiro do automóvel dos criminosos, encapuzada, e JHONATA subtraiu o aparelho celular que ela trazia consigo.

Segundo a denúncia, ainda, os réus mantiveram o ofendido em seu poder, restringindo sua liberdade por algumas horas, levando-a até local desconhecido após passar por dois pedágios e entrar em via de terra (fls. 21) e somente foi libertado à noite no início da Rodovia D. Pedro.

Versa a exordial que terceiro, não identificado, foi responsável pela condução do caminhão subtraído.

A denúncia (fls. 209/211) foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 214/215).

Os réus foram pessoalmente citados (Jhonata às fls. 256/257; e Eliabe às fls. 258/259) e apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 264/266).

Em instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e os réus foram interrogados.

Em Debates, o Ministério Público requereu a procedência, pois comprovadas autoria e materialidade delitiva. A palavra da vítima em solo policial e em juízo confirmou a imputação. A vítima descreveu os réus, reconheceu-os fotográfica e pessoalmente. Os réus são pessoas envolvidas com o crime de roubo. Na casa de Jhonata foi apreendido sirene, giroflex, de acordo com a narrativa da vítima de que eles usavam esses instrumentos para praticar o crime. Elevado prejuízo, mais de cem mil reais, emprego de fraude para abordagem da vítima, demonstrando organização. Réus que ostentam maus antecedentes por roubo. Eliabe reincidente. Duas causas de aumento de pena. Vítima que permaneceu refém por toda a tarde. Regime fechado.

Já a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Sustentou que o reconhecimento vitimário demonstrou que foi altamente contaminado pelas informações prestadas pelos policiais antes do reconhecimento, mostrando apenas uma folha com fotografias, dizendo que um outro comparsa já teria matado um motorista.

Contaminaram-se os demais reconhecimentos. Com relação ao Jhonata, por ocasião do seu reconhecimento só havia ele. Então todos os reconhecimentos foram contaminados. Com relação aos objetos que teriam sido encontrados com os réus, existem diversas quadrilhas na região. Eles podem ter cometido outros roubos, mas não este. A vítima inicialmente disse que eles estavam encapuzados e é sugestionada. No caso de condenação, haverá manifestação posterior sobre a dosimetria da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva estatal merece integral acolhimento. Isso porque, finda a instrução, restou comprovado nos autos que os réus perpetraram o crime que lhes foram imputados na denúncia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (04/05), pelo relatório de investigação n.º 292/19 (fls. 08/09), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 12/13 e 19), pela pesquisa da tabela Fipe (fls. 31), pelo auto de avaliação (fls. 35) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria delitiva também está devidamente comprovada.

O réu Eliabe, ouvido em solo policial (fls. 163/164 e 292), declarou que trabalhava em uma gráfica, em Guarulhos. Trabalha em gráficas desde os 18 anos, mas a maior parte do tempo foi sem registro profissional. Antes da prisão, residia com os pais. É amasiado. Tem uma filha de sete anos de idade, que fica aos cuidados da mãe. Está preso por roubo. Teve um processo em Taubaté, ocasião em que tiraram fotos suas. Esteve foragido e contratou um advogado. Estava vindo de Aparecida do Norte e foi abordado em Taubaté, onde os policiais o informaram que havia dois assaltos relacionados com a placa do veículo por ele conduzido. Foi para a delegacia, onde

negou os crimes a ele imputados. Na delegacia, tiraram fotos suas. Tinha ido passear em Taubaté e tinha trocado o veículo na sexta-feira anterior. O veículo era um Fox de cor preta. Na delegacia os policiais o informaram que duas vítimas o reconheceram, mas ele negou. Os policiais tiraram fotos dele na delegacia e vinte minutos depois disseram que apareceu uma vítima que o reconheceu. Em seguida deu seu depoimento e negou que fosse o autor do crime. Teve uma audiência depois, na qual foi absolvido. O presente processo é uma surpresa. No momento está preso por uma ocorrência em Taubaté. O roubo pelo qual está sendo acusado se deu de igual maneira. Segundo soube, tinha um caminhão na rodovia, um carro sinalizou para ele parar, o motorista parou e um suspeito o abordou. Tal vítima não o reconheceu. O veículo utilizado nesse crime não era o mesmo utilizado por ele quando da abordagem em Taubaté, destarte, foi absolvido desse processo. Está preso desde fevereiro desse ano, mas o processo é de 2018. Conhece Jhonata há pouco tempo. Jhonata estava com ele quando foi abordado em Taubaté. Estava indo para Aparecida com um amigo e Jhonata pediu para esse amigo em comum para ir com eles, para passear e conhecer a cidade. Foi abordado junto com Jhonata e Denis da Silva. Conhece Denis desde o começo de 2018. Conheceu Jhonata apenas no dia da viagem para Aparecida, em outubro de 2018. Nunca teve um veículo Sedan, o carro que tinha era um Celta vermelho, que trocou por um Fox Preto, de quatro portas. Trocou o veículo na sexta-feira, no sábado foi abordado três vezes com esse veículo em São Paulo e no domingo mais duas vezes, então ligou para a pessoa que vendeu para perguntar sobre o que estava acontecendo, mas não foi atendido. Na segunda-feira foi para Aparecida e quando retornou foi abordado, tendo sido informado pelos policiais que o veículo constou no sistema Detecta por ser relacionado com dois roubos. O veículo Fox era legalizado. Adquiriu o veículo Fox através de um anúncio na internet. Tinha um Celta, então chamou o vendedor do Fox e propôs uma permuta, o que foi acordado. Entregou o Celta no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e entregou R\$ 15.000,00 (quinze mil) em promissórias. Trocou recibos com o vendedor do Fox. A partir de então iniciaram os processos e os problemas em sua vida. Foi preso em 2015 por roubo de caminhão na Dom Pedro, mas nesse processo foi réu confesso, tendo sido condenado a cinco anos, dos quais passou três preso em Jundiaí. Nesse processo foi condenado junto com um rapaz chamado Reginaldo. O veículo utilizado nesse roubo foi um Palio Weekend prata. Essa foi a única vez que roubou, mas depois que foi preso tomou vergonha. Quando saiu da prisão ganhou uma Fiorino do seu pai, para trabalhar. Com relação ao RDO de Guarulhos, nega a autoria delitiva. Nunca foi preso em Guarulhos. A única vez que foi preso foi em Jundiaí. Conhece um Jhonata de Guarulhos, envolvido em um processo em que foi citado, concernente a um terreno da sua vó. Conhece duas pessoas de nome Jhonata. Só esteve em Taubaté quando foi preso na delegacia.

Em juízo o réu Eliabe disse que tem 35 anos, trabalhava de ajudante de pedreiro, gráfica, lotação e ajudante de caminhoneiro. Está preso por roubo, por estas investigações dessa delegacia de Taubaté. Nega os fatos a ele imputados. Não é o primeiro processo que esses policiais jogam nele. Já teve um processo de mesma natureza em que foi absolvido porque falsificaram a assinatura da vítima na delegacia. Seu veículo Fox preto está apreendido em Taubaté, por adulteração de chassi, e não consegue recuperar esse veículo. Nunca teve outro veículo. Não tem veículo sedan. Mês passado ganhou outro processo dos policiais de Taubaté, em Guararema, onde foi reconhecido por foto. Os policiais estão jogando fotos suas e do Jhonata em delegacias para acusá-los, e já foi absolvido em dois dos processos. O Policial disse que quando ele e Jhonata foram presos diminuíram os assaltos em 2018, mas ele só foi preso em 2021 e Jhonata em 2019. Desconhece os fatos. Em 2015 foi preso por roubo de caminhão. Foi abordado saindo de um restaurante em Taubaté. Os policiais disseram que o carro estava com queixa de adulteração de chassi. Os policiais o levaram, junto com Jhonata, para a delegacia. No caminho para a DIG, quando foi abordado, os policiais falaram que queriam "trocar ideia", e que poderiam acabar com a vida dele e do Jhonata. Disse que não ia "trocar ideia", pois tinha comprado o carro na sexta-feira, e já tinha sido abordado várias vezes com esse carro, então preferia ir para a delegacia. Os policiais queriam dinheiro e ele não tinha. Na delegacia tiraram foto sua e depois de 30 minutos disseram que duas

vítimas o reconheceram, e depois disso houve uma avalanche de processos. Conheceu Jhonata no dia da abordagem. Ia para Aparecida do Norte, e tem um amigo em comum com Jhonata, Denis. Denis foi quem convidou Jhonata para ir para Aparecida do Norte. Só viu Jhonata no dia em que foram abordados, depois não. Questiona-se acerca de como a vítima o reconheceu se inicialmente disse que o assaltante estava encapuzado.

O réu Jhonata, ouvido em solo policial (fls. 201 e 292), declarou que foi preso no dia 13 de setembro de 2019. Foi encontrado pela polícia na cidade de Itaquaquecetuba. O prenderam como suspeito de roubar carga. Foi preso em razão de uma foto. Em setembro fez uma viagem com amigos para Aparecida do Norte e foi abordado na cidade de Taubaté, isso porque o carro ocupado por eles tinha queixa de roubo. Foi preso na delegacia de Taubaté, mas no mesmo dia foi liberado, por insuficiência de prova. Depois de algum tempo veio o mandado de prisão, mas só foi preso em setembro de 2019. Desde então tiraram fotos dele e do companheiro que estava com ele, tendo surgido novas acusações de assalto. Já respondeu por cinco assaltos de caminhão, tendo sido condenado em três e absolvido em dois. Encontra-se com uma condenação de 26 anos e 11 meses. Não fez parte de nenhum assalto de caminhão. Nunca roubou nenhum tipo de caminhão na vida, porém, desde que tiraram fotos suas na delegacia de Taubaté, estão surgindo boletins de ocorrência, pautados por reconhecimentos. Nega ter cometido os atos a ele imputados. Tem passagem criminal, mas essas não possuem ligação com roubo de caminhão. Está preso há dois anos e nove meses, com uma pena de 26 anos, por assalto de caminhão. Mesmo sem reconhecer o crime, foi condenado. Nega ter sido o responsável pelo roubo ocorrido no dia 22 de julho de 2019. No mês de julho de 2019 não estava em São Paulo. Conhece Eliabe José dos Santos Giovanelli. Em 2018, Eliabe estava com ele no veículo que foi abordado em Taubaté, juntamente com Denis, sendo certo que o veículo pertencia a Eliabe. Estava sozinho quando foi preso. No ano passado teve uma audiência em São José dos Campos, onde encontrou Eliabe. Eliabe se encontra preso na Penitenciária I de Guarulhos. Não conhece bem Eliabe, pois ele é de Guarulhos. Conheceu-o no dia da abordagem do veículo em Taubaté. Conhece bem apenas o Denis, que é vendedor ambulante, que estava indo para Aparecida com Eliabe e o convidou. Não teve contato com Eliabe depois que foram liberados na delegacia de Taubaté. Quando estava em liberdade tinha um veículo Space Fox de cor preta. Não teve outro veículo além do mencionado. Arrepende-se de ter entrado no carro conduzido por Eliabe, pois desde então não teve paz, vez que está há dois anos e nove meses preso e sendo acusado de diversos roubos de carga de caminhão. Em juízo, Jonatha disse que tem 33 anos. Está preso por roubo. Era ajudante geral antes de ser preso. Não participou de nenhum roubo de caminhão. Em 03 de outubro de 2018, ele, Eliabe e Denis estavam indo para Aparecida e pararam em Taubaté para almoçar, onde foram abordados por policiais civis, porque o carro em que estavam teria uma queixa de roubo. Na delegacia falaram que eram acusados de roubar cargas na rodovia. Ficaram algumas horas na delegacia e chegaram algumas vítimas no local, e depois de um tempo os policiais disseram que duas o reconheceram. Na noite do mesmo dia, foram soltos. Mais ou menos um mês depois veio um mandado de prisão. Em setembro de 2019 foi preso na região de Itaquaquecetuba pela Polícia Rodoviária, sem nada. Mas os policiais apresentaram pistola de plástico, sirene, distintivo, três telefones e aparelhos de rádio, e disseram que ele era de quadrilha de roubo de carga. Não reconheceu nada disso. Passado algum tempo foi intimado para audiência de videoconferência, e a assinatura da vítima no boletim de ocorrência de Taubaté não coincidia com a assinatura da mesma na data da audiência, então foram absolvidos, pela falsificação da assinatura da vítima. Começaram a vir outros boletins de ocorrência, devido as fotos tiradas na delegacia. Qualquer assalto no Vale do Paraíba atribuem a eles. No mês passado foi acusado de um assalto em Guararema no qual foi condenado há treze anos, mas foi absolvido por não haver provas concretas. Desde então continua sendo intimado para responder por roubo de caminhão. Já teve problema em 2010 e 2013 por roubo de carro, mas não se envolveu em mais nada depois. Por ter essas passagens, os policiais de Taubaté orientavam a reconhecê-lo, porque ele era o assaltante da "turma da carreta". Sempre negou que fizesse parte de qualquer quadrilha, só estava indo visitar Aparecida. Está preso

há mais de três anos, tentando provar sua inocência. Conheceu Eliabe no dia em que foram viajar. Eliabe é de Guarulhos e ele é de Itaquá, mas eles têm um colega comum, Denis, que mora em Itaquá. Eliabe convidou Denis para ir para Aparecida, e Denis o chamou.

A vítima, quando da elaboração do boletim de ocorrência (fls. 05), afirmou que "é motorista e presta serviço para JGN areia e pedras, e na data de hoje, estava transitando com o caminhão da empresa carregado de pedrisco para bloco, indo em direção a São José dos Campos, e num dado momento na rodovia, observou um veículo de cor preta sedan, quatro portas, com uma sirene em cima ligado solicitando que parasse e o carona exibiu uma arma. Alega que parou o caminhão no acostamento, achando que era algum policial, onde um indivíduo de capuz preto, veio em sua direção com uma arma em punho e disse que o lacre do caminhão estava estourado, então desceu para verificar, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção e disse as seguintes palavras: abaixa a cabeça, não olha para mim e entra no carro. Informa a vítima que dali em diante, não viu mais nada, sendo que foi liberado na entrada da Rodovia Don Pedro, onde vez contado com o proprietário da empresa senhor José Gerado Lopes Nogueira, e comunicou o que havia acontecido, sendo socorrido pelo mesmo. Afirma a vítima, que não foi possível descrever os indivíduos, eles estavam com capuz, e a ação deles foi muito rápida e pediu para que não olhasse para eles, sendo que ao entrar no veículo deles, colocaram a blusa em sua cabeça dificultando a identificação dos meliantes. A polícia militar foi avisada a cerca do roubo do caminhão, em seguida, veio até o distrito policial para registrar o fato" (sic).

Novamente ouvida em solo policial (fls. 20/21), a vítima relatou que "é motorista e presta serviço para JGN areia e pedras, e na data do fato estava transitando com o caminhão da empresa carregado de pedrisco para bloco, indo em direção a São José dos Campos, e num dado momento da rodovia, observou um veículo de cor preta sedan, quatro portas, com uma sirene em cima ligado solicitando que parasse e o carona exibiu uma arma; parou o caminhão no acostamento, achando que era algum policial, onde um indivíduo branco, magro, alto, cabelos cortados bem baixo, veio em sua direção com uma arma em punho e disse que o lacre do caminhão estava estourado, então desceu para verificar, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção e disse as seguintes palavras: 'abaixa a cabeça, não olha para mim e entra no carro'; percebeu que um outro indivíduo permaneceu dentro do carro Sedan - na condução do veículo, tratando-se de um rapaz negro, um pouco gordo, aproximadamente 30 anos; após ter sido colocado no interior do veículo, não viu mais nada, vez que colocaram a blusa do declarante sobre sua cabeça, sendo que foi liberado na entrada da Rodovia D. Pedro, onde fez contato com o proprietário da empresa senhor José Geraldo Lopes Nogueira, e comunicou o que havia acontecido, sendo socorrido pelo mesmo; não sabe quem saiu conduzindo o caminhão, vez que quando foi levado o veículo permaneceu na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro - próximo as imediações da Embraer; quanto ao trajeto feito pelos indivíduos, informa que ao entrar no veículo, percebeu que o carro seguiu na mesma direção da Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro, ou seja, passou a trafegar pela Rodovia Carvalho Pinto (sentido SP); notou, pelo barulho, a passagem de dois pedágios pela rodovia e, logo após, o carro em que estava fez movimento como se estivesse virado à direita, trafegando em via de menor fluxo de veículo por cerca de cinco minutos, quando então entrou novamente à direita numa via que aparentava ser estrada de terra, vindo a trafegar por mais de dez minutos, passando três lombadas por essa via e, logo, vira à esquerda, seguindo por alguns metros, quando então o declarante ouviu um barulho de portão de chapa (ou zinco) se abrindo, tendo o veículo adentrado a algum imóvel, onde o declarante permaneceu (dentro do veículo, com a cabeça abaixada) por algumas horas; naquele imóvel, notou barulhos de falas de mulher e criança, sendo que um indivíduo ficou vigiando o declarante, não deixando que fosse visualizado o seu rosto; após horas, o indivíduo saiu de lá levando o declarante e novamente percebeu o mesmo trajeto, sendo deixando no início da Rodovia D. Pedro, conforme informou; informa nessa ocasião que quando da elaboração do BO chegou a citar que não teria visto os indivíduos, mas, naquele momento estava bastante aterrorizado e temia por represálias; os indivíduos diziam ao declarante para o declarante não 'entregá-los'

a polícia ou informar alguma característica deles porque sabiam onde o declarante residia e seria 'cobrado' por isso" (sic).

Ouvida em outra oportunidade (fls. 166), a vítima respondeu "A) Qual foi o veículo utilizado pelos criminosos? O veículo utilizado foi um Corsa Classic, 4 portas, cor prata, não sabendo informar a placa. B) Em que parte do veículo dos criminosos a vítima ficou durante horas, como alegado em suas declarações? Banco de trás, sentado atrás do banco do motorista. C) Após a abordagem pelos criminosos, um se apoderou do caminhão e somente um ficou fazendo a vítima refém e conduzindo o veículo? Declarou que haviam duas pessoas sentadas no banco dianteiro do veículo em que foi levado, sendo que Eliabe era o motorista e Jhonata estava no banco do carona, e uma outra pessoa que não sabe informar levou o caminhão. D) Reconhece efetivamente Eliabe José dos Santos Giovanelli e Jhonata Fernando de Andrade como sendo os autores do roubo? Informou que reconhece efetivamente Eliabe dos Santos Giovanelli e Jhonata Fernando de Andrade como os autores do roubo. E) Já conhecia Eliabe José dos Santos Giovanelli e Jhonata Fernando de Andrade ou já os tinha visualizado em alguma outra circunstância? Ao ser indagado se já conhecia os autores do roubo, informou que não, que nunca os tinha visto. F) Qual dos investigados subtraiu-lhe o celular e em que momento isso aconteceu? Jhonata subtraiu seu celular no momento em que entrou no veículo Corsa" (sic).

Em juízo, a vítima disse que o roubo foi em Taubaté, na rodovia que vai para Campos do Jordão, sentido Dutra. No meio do caminho, antes da Embraer, percebeu toque de sirene. O caminhão estava carregado de areia e estava retornando para São José dos Campos. Um veículo Corsa Classic, quatro portas, de cor preta ou prata, que tinha um highlight em cima, tocou a sirene e o mandou encostar o caminhão. Achou que era a Polícia Civil em carro descaracterizado e estacionou o caminhão. O veículo estacionou logo a frente, e um indivíduo que estava com a camisa da Polícia e distintivo da Polícia Civil se apresentou como policial, com a arma na mão. O indivíduo disse-lhe que a tarjeta da placa do caminhão estava quebrada. Disse para ele que não era possível, porque estava no porto, deu a volta no caminhão e não viu nada caído. Então foi dar uma olhada na placa e precisou abaixar a cabeça, porque a placa fica embaixo da caçamba. Quando se levantou, o indivíduo estava com a arma apontada para ele e disse que não era policial, e era um assalto. O indivíduo o fez dar a volta no caminhão pelo lado do passageiro e o conduziu até o carro, onde já havia uma pessoa na condução do veículo. Foi colocado no banco de trás e o indivíduo se sentou no banco da frente junto com o motorista. Pediram para que ele tirasse o boné que vestia e tamparam seu rosto com uma blusa. Partiram, em alta velocidade, por cerca de uma hora com ele dentro do carro. Em determinado local percebeu que o veículo saiu da rodovia, pois notou que estavam em estrada de terra, por causa do barulho dos pneus do carro. Passou por três lombadas em uma rua e de repente o veículo parou. Abriram um portão e o veículo entrou numa espécie de galpão, pois diminuiu a luz. Depois fecharam o portão e o indivíduo o mandou ficar quieto, e disse que não iriam fazer nada com ele, mas que deveria ficar quieto. Perguntaram se o caminhão tinha rastreador, ao que ele respondeu que sim. Ali ficou de 30 minutos a uma hora. Ouvia vozes de mulher e criança, mas não sabe se era uma casa, pois estava encapuzado e só podia ouvir. Depois o veículo saiu do galpão, fez o mesmo caminho de volta e retornou para a pista. Foi deixado embaixo de um viaduto na alça da Rodovia Dom Pedro com a Dutra. Mandaram-no descer do carro e não olhar para trás. Foi a pé até o posto à beira da Dutra e ligou para o pessoal, estava começando a escurecer. Foi pego por volta de 13h30 e 14h00. Quando chegou no posto, estava começando a escurecer. Quando entrou no carro, chegou a ver os rostos dos dois indivíduos. O que o abordou não estava com nada no rosto. Antes de colocarem o capuz em seu rosto, o outro o rapaz olhou para trás e o viu também. Levaram seu celular também, no valor de aproximadamente R\$ 800,00 (oitocentos reais). O rapaz que o abordou era magro, altura 1,80m, cabelo cortado quadrado, um pouco grande, olhos redondos e puxados. O outro rapaz era mais fortinho, cabelo encaracolado e bem baixinho. Na delegacia fez o reconhecimento deles por foto. Vários outros assaltos que ocorreram na região de Taubaté na Dutra, foram eles que fizeram. Falaram que eles eram conhecidos da Justiça. Todos os outros motoristas assaltados no mesmo período os reconheceram. Não ficou na dúvida com relação ao

reconhecimento. Ao vê-los, falou que eram eles mesmos. Com certeza teria condições de reconhecê-los. Na primeira vez em que foi à delegacia, estava traumatizado. Eles disseram que iriam tirar a sua vida se falasse que eram eles, que sabiam onde morava, a igreja aonde ia, então ficou aterrorizado, de pensar que iam fazer mal para a sua família. Por isso falou que não os viu. Quando eles insistiram, contou o que tinha visto. Mostraram um álbum com várias fotos de suspeitos. Não foram muitas fotos que viu, rapidamente apontou os responsáveis. Na página que o álbum lhe foi entregue, havia várias pessoas, dentre essas pessoas, os réus. Reconheceu o preso número dois (réu Eliabe) como sendo o indivíduo que estava dentro do carro.

Reconheceu o preso de Potim (Réu Jhonata) como sendo o indivíduo quem o abordou. Ouvido somente em juízo, a testemunha Edison, Policial Civil, relatou que a investigação chegou como sendo de roubo de caminhão. A vítima contou que trafegava com o caminhão carregado de predrisco, sentido São José dos Campos, quando um veículo com sirene pediu para encostar. Quando ele encostou, o réu Jhonata, com arma em punho, rendeu-o, encapuzou-o e seguiu para o cativeteiro. O réu Eliabe era o motorista do caminhão e foi reconhecido posteriormente. Seguiram com a vítima por algumas horas e o mantiveram em cativeteiro, só liberando-o no final do dia, próximo à Rodovia Dom Pedro, na região de Guararema. Nessa época estavam ocorrendo vários roubos de caminhão na região de Taubaté. A vítima disse que quando fez o boletim de ocorrência não reconheceu os dois porque foi ameaçado, que se identificasse algum dos dois haveria represálias. Então a vítima descreveu os assaltantes. Mostraram o banco de fotos da DIG e ele reconheceu os dois réus, sem sombra de dúvida. Dias depois, Jonatha foi preso com um distintivo da polícia, arma de fogo, sirene e giroflex. A vítima narrou que desde o momento em que foi arrebatada, ficou no carro com a cabeça baixa e transitou por aproximadamente meia hora, tendo passado por dois pedágios até chegar no cativeteiro. Não participou da ocorrência da prisão do Jhonata, onde foi apreendido o giroflex, apenas leu posteriormente. Depois da prisão dos dois, cessaram os roubos de caminhão na região. Um policial da DIG já estava monitorando a quadilha, e eles já haviam sido abordados na DIG, mas por ser período eleitoral, não ficaram presos. Foram várias vítimas de roubo de caminhão na DIG e reconheceram os réus e os comparsas deles, que circulavam por Taubaté. Ouvido somente em juízo, a testemunha Dirceu, Policial Civil, relatou que se recorda da investigação envolvendo os réus. A vítima fez o reconhecimento fotográfico e reconheceu os réus. Os réus não chegaram a ser ouvidos com relação a este fato em específico, mas no final de 2018 foram investigados por outros roubos de caminhão e carga. Nestes autos os réus não foram ouvidos, pelo menos não na delegacia em que trabalhava.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

É dos autos que os réus, agindo previamente ajustados com terceiro não identificado, deliberaram por subtrair o caminhão pertencente a vítima.

Para tanto, na condução de um veículo Sedan Corsa, aproximaram-se do caminhão da vítima na Rodovia SP 123, sentido São José dos Campos e, valendo-se de sinal luminoso (sirene), passaram-se por policiais, inclusive exibindo arma de fogo ou similar, e deram ordem de parada.

A vítima acatou a ordem e parou o caminhão no acostamento, momento em que o réu Jhonata veio em sua direção, exibindo arma de fogo ou similar, e disse-lhe que o lacre do caminhão estava rompido, destarte, a vítima desembarcou do veículo para verificar, oportunidade em que Jhonata apontou-lhe a arma e disse “abaixa a cabeça, não olha pra mim e entra no carro” (sic).

O réu Eliabe estava no interior do carro. Destarte, Jhonata acomodou a vítima no banco atrás do banco do motorista, cobriu sua cabeça com uma blusa e subtraiu seu telefone celular.

Terceiro não identificado tomou a condução do caminhão, enquanto a vítima seguiu no carro com Jhonata e Eliabe.

A vítima relatou que notou que o veículo em que estava seguiu na direção da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, depois Rodovia Carvalho Pinto, tendo passado por dois pedágios e, depois de algum tempo, virou à direita, trafegando em via de menor fluxo, tendo ainda passado por uma estrada de terra. Por fim, percebeu a abertura

de um portão de ferro, por onde o veículo adentrou, tendo a vítima permanecido no interior do que parecia ser um galpão, de cabeça abaixada por algumas horas. Por fim, os réus ameaçaram a vítima, dizendo que se os entregasse este seria "cobrado" (sic) e o libertaram na entrada da Rodovia Dom Pedro. Formalmente inquiridos pela Autoridade Policial, os réus negaram a autoria delitiva.

Em juízo os réus disseram não ter participação no crime. Alegaram que suas fotos foram tiradas quando foram abordados pela polícia civil e a partir de então foram reconhecidos por vítimas de diversos roubos que não cometeram.

A versão dos réus está isolada dos autos e não merecem acolhimento.

Na delegacia, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus como sendo os autores do crime (fls. 12), tendo, inclusive, apontado Jhonata como sendo o indivíduo que o abordou e Eliabe como sendo o que se manteve no interior do carro. Há de se ressaltar que a vítima apresentou relatos firmes, coesos e pormenorizados acerca do roubo sofrido, narrando com riqueza de detalhes toda a ação perpetrada pelos réus.

Confirmou que mentiu inicialmente, dizendo que não poderia reconhecer os assaltantes, por causa das ameaças que sofreu.

A palavra da vítima merece total credibilidade, pois não tem razão para mentir e o seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e não acusar inocentes.

Iterativa é a jurisprudência no sentido de que "no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TJSP - Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Como esteve frente a frente com os autores da infração penal, a vítima é justamente a pessoa que pode discorrer sobre o que se passou e indicar, de forma segura, quem praticou o delito.

Não ficou demonstrado que a vítima foi induzida a reconhecer os réus.

O que a vítima relatou é que na delegacia mostraram-lhe um álbum com fotos e prontamente reconheceu os réus.

É certo que a vítima disse ter sido informada pelos policiais sobre os roubos que os réus vinham cometendo na região, mas essa informação reforça a periculosidade dos agentes, mas não a sua identidade.

Diferente seria se apenas a foto dos réus tivesse sido mostrada para a vítima.

Além disso, o reconhecimento pessoal em juízo foi bastante firme.

A tese defensiva de que o reconhecimento pessoal da vítima ficou maculado pela não observância dos preceitos legais não merece prosperar.

Não se desconhece que atualmente o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal é prova maculada, todavia, recentíssimo entendimento emanado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, datado de 22 de abril de 2022, aduz que, quando acompanhado de outros elementos de prova, o reconhecimento sem a observância legal é válido, pois forma o conjunto probatório:

"AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. 1. Considerados os fatos como narrados na denúncia, o crime de corrupção passiva atribuído ao denunciado septuagenário teria sido consumado após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o que evidencia a plena incidência da norma que veda a fixação de termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. As alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal foram analisadas e refutadas pela

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, cuidando-se de questões sedimentadas pela preclusão. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. 4. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal. No caso, a denúncia, na parte em que recebida, imputa aos acusados a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois teriam solicitado e recebido, em razão das respectivas funções públicas, vantagem indevida no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como contraprestação a privilégios em contratações de empreiteira para execução de obras de engenharia, bem como de subsequentes atos de ocultação e dissimulação da origem dos recursos. Considerada a distribuição do ônus da prova prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, constata-se que o conjunto probatório não se mostra capaz de sustentar a tese acusatória com a certeza exigida para a prolação de juízo condenatório, razão pela qual mostra-se imperiosa a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Denúncia julgada improcedente" (AP 1032, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, publicado em 24/05/2022).

Filio-me ao entendimento do pleno do Supremo Tribunal Federal.

Como se pode perceber, o reconhecimento pessoal não está isolado e não é o único elemento de prova que demonstra o cometimento do crime pelos réus.

Com efeito, os acessórios para a abordagem da vítima, descritos por ela com minúcias, foram apreendidos em poder do réu Jhonata.

Eliabe foi apresentado com outros dois presos e a vítima o reconheceu sem titubear. A vítima relatou que estacionou o caminhão porque recebeu ordem de parada de um carro comum, mas com sirene e giroflex, do qual saiu o réu Jhonata, usando um distintivo da polícia civil. Depois que saiu do caminhão, Jhonata anunciou o assalto, portando o que parecia ser uma arma de fogo.

Ora, quando Jhonata foi preso, em 13/09/2019, foram apreendidos em seu poder um distintivo da polícia civil, uma sirene/giroflex e um simulacro de pistola.

Portanto, a autoria delitiva é irrefutável.

O crime se consumou, pois os réus e seu comparsa não identificado tiveram a posse da res.

Não bastasse, o roubo foi realizado em concurso de agentes. A vítima relatou seguramente que os réus atuaram conluídos com terceiro não identificado, que foi responsável pela condução do caminhão após o crime.

Ora, quando mais de um agente se une para a prática do crime, isso aumenta a chance de sucesso da empreitada. Por isso, configura-se a causa de aumento e a reprimenda é maior.

Configurada, portanto, a majorante do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. A vítima foi mantida em poder dos criminosos durante toda a empreitada. Ficou horas em poder dos roubadores, configurando-se a majorante do delito prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Em que pese os fatos demonstrem que os réus, mediante uma só ação, atingiram o patrimônio de duas vítimas (caminhão da empresa e celular da vítima motorista), a denúncia não narrou tais condutas, sendo impossível a responsabilização dos réus nestes termos.

Portanto, deverão os réus serem responsabilizados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus ostentam antecedentes desabonadores (Jhonata: processo n.º 3218/2010 da 7ª Vara Criminal de São Paulo/SP, execução n.º 01, às fls. 312, cujo trânsito em julgado se

deu em 20/05/2011 e sua soltura em razão do cumprimento integral da pena em 24/04/2014, de acordo com informações complementares de fls. 311; processo n.º 1506637-44.2019.8.26.0557 da 1ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, às fls. 238, cujos fatos se deram em 25/02/2019 e o trânsito em julgado em 11/03/2022, de acordo com fls. 322; e processo n.º 1500332-52.2019.8.26.0445 da Vara Criminal de Pindamonhangaba/SP, às fls. 236/237, cujos fatos se deram em 02/09/2018 e o trânsito em julgado em 22/11/2021; e Eliabe: processo n.º 1506637-44.2019.8.26.0557 da 1ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, às fls. 238, cujos fatos se deram em 25/02/2019 e o trânsito em julgado em 11/03/2022, de acordo com fls. 322; e 1522529-82.2019.8.26.0224 da 3ª Vara Criminal de Guarulhos/SP, às fls. 230/231, cujos fatos se deram em 25/09/2018 e o trânsito em julgado em 25/02/2022), bem como levando-se em consideração as consequências do delito, haja vista o valor dos bens subtraídos pelos réus, que superam cem mil reais e causaram extremo prejuízo à vítima, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para cada um deles.

Com relação aos processos indicados acima, cujos fatos se deram em data anterior a este delito, mas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza sua consideração como antecedentes criminais: "HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. (...) 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. (...) 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal." (STJ, HC n. 210.787/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...)" (STJ, REsp n. 1.711.015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018). A valoração negativa das consequências do delito em razão do exacerbado prejuízo suportado pela vítima também está respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetorial consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp nº 1.736.972/PE, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021 - destaquei).

Tratando-se de réus reincidentes específicos (Jhonata: processo n.º 0009992-

73.2013.8.26.0278 da 1ª Vara Criminal de Suzano, execução n.º 02, às fls. 238/239 e 312, cujo trânsito em julgado se deu em 11/07/2016, e a extinção em razão do integral cumprimento da pena se deu em 06/05/2019, de acordo com as informações complementares de fls. 311; e Eliabe: processo n.º 0001103-72.2015.8.26.0695 da 1ª Vara Distrital de Nazaré Paulista, às fls. 234, cujo trânsito em julgado se deu em 12/11/2018), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo as penas em 1/5, para que passe a ser de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa para cada um deles.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Em razão das causas de aumento previstas no §2º, inciso II e V, do artigo 157 do Código Penal, elevo as penas em 3/8, para que fiquem em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa para cada um deles. Sobre a matéria: "ROUBO - Pena - Aumento - Lei nº 9.426/96. Com o advento da Lei nº 9.426, de 24/12/96, que introduziu duas novas causas de aumento de pena no artigo 157, do CP, entende-se que com o ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo (CP, artigo 157), as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que o aumento de 1/3 até metade deverá ser dividido por cinco. Assim, observando-se o mesmo critério progressivo adotado anteriormente presente uma qualificadora, o aumento deve ser de 1/3, em se tratando de duas qualificadoras a elevação será de 3/8; concorrendo três qualificadoras o acréscimo será de 5/12; com quatro qualificadoras o aumento será de 11/24, e na hipótese de concorrência de 5 qualificadoras, o acréscimo deve suceder no seu patamar máximo (1/2). Embora não se deva trabalhar com tais números como se fosse uma tabela fixa, é deste critério de gradação axiológica que se deve partir. Um roubo cometido com 1 qualificadora não é igual a um assalto perpetrado com 2 qualificadoras, ou mais. As hipóteses revelam agentes com temibilidade e potencialidade criminógenas diferentes" (TACRIM/SP - Rec. nº 1.115.667/3 - São Paulo - Rel. Juiz Xavier de Aquino - J. 19.10.98 - DJU 17.11.98).

Não havendo outras causas modificadoras das reprimendas, torno-as definitivas. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda imposta aos réus, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, ante a reincidência deles.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica dos réus a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR ELIABE JOSÉ DOS SANTOS GIOVANELLI, filho de Nilson dos Santos Giovanelli e Marina Fagundes Giovanelli, RG n.º 42.294.477, nascido aos 24 de novembro de 1986, natural de Guarulhos/SP, e JHONATA FERNANDO DE ANDRADE, filho de Ângela Maria de Andrade, RG n.º 45.279.804, nascido aos 08 de novembro de 1988, natural de São Paulo/SP, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, cada qual às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Apelo em liberdade.

Condeno os réus a arcarem, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa para ambos, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois são representados pela Defensoria Pública, presumindo-se a hipossuficiência deles. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA